

1500470-61.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350300/2021 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 22132222 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2350300 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON RODRIGO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500470-61.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500470-61.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350300/2021 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 22132222 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2350300 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON RODRIGO RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

EDERSON RODRIGO RIBEIRO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c alínea "j", inciso II do art. 61 do Código Penal, porque, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 15h50, em via pública, na Av. João Felizardo, 686, Vila Antunes, na cidade de Cajati-SP, Comarca de Jacupiranga-SP, durante

estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), trazia consigo para fins de venda, 16 microtubos contendo cocaína, com peso total de 0,23g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebimento da denúncia, às fls. 106/107.

Resposta à acusação, às fls. 136.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A hipótese é de desclassificação para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo pericial de fls. 172/174.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em Juízo, os policiais militares não se recordaram da ocorrência objeto dos autos, faltando provas no tocante à conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme descrita na denúncia.

O réu, por sua vez, negou a acusação, alegando que os entorpecentes seriam para consumo próprio, versão que se coaduna com a quantidade de droga apreendida.

Neste cenário, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Como sanção, aplico a pena de advertência, por ser resposta adequada e suficiente ao fato.

Ante o exposto, CONDENO o réu EDERSON RODRIGO RIBEIRO pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, a pena de advertência.

Revogo a prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura.

A presente servirá para fins de advertência.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA